

1500115-12.2022.8.26.0022
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Armando Pereira Da Silva Junior
Comarca: Amparo
Foro: Foro de Amparo
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 29/07/2022
... - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Averiguado:
DIONATHAN LEONARDO TORRES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ARMANDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR

Vistos.

Trata-se inquérito policial instaurado para apurar prática de tráfico ilícito de entorpecentes, figurando como investigado a pessoa de Dionathan Leonardo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Amparo 2ª Vara Praça Tenente José Ferraz de Oliveira, 55, Amparo - SP -
cep 13900-900 Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500115-12.2022.8.26.0022 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500115-12.2022.8.26.0022
Classe - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Averiguado:
DIONATHAN LEONARDO TORRES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ARMANDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR

Vistos.

Trata-se inquérito policial instaurado para apurar prática de tráfico ilícito de entorpecentes, figurando como investigado a pessoa de Dionathan Leonardo Torres da Silva.

A Digna Autoridade Policial Civil que presidiu o inquérito encerrou a persecução penal e apresentou relatório - páginas 70-72.

Com vistas dos autos, o representante do Ministério Público verificou que o investigado negou seu envolvimento com tráfico de drogas, sendo apenas usuário de "maconha". Dos autos, verificou que os policiais não encontraram o investigado comercializando drogas e nem há testemunhas que presenciaram tal fato. O setor de Investigações Gerais, não obteve êxito em apurar o envolvimento do investigado em

tráfico de entorpecentes. Dessa forma a conduta do investigado, amolda-se ao crime de porte de drogas para uso próprio do artigo 28 da Lei 11343/06. Por fim, requer que fosse declarada extinta a punibilidade do investigado, sendo que ao tempo do crime, contava com menos de 21 anos, reduzido pela metade a prescrição, conforme artigo 107, IV, do Código Penal – páginas 76-77.

É o relatório.

Decido.

Razão assiste à representante do Ministério Público, mormente que não se tem nos autos informações de que o investigado Dionathan Leonardo Torres da Silva, estivesse comercializando entorpecentes ou mesmo informações de que seria conhecido nos meios policiais como traficante.

Assim, desclassifico a conduta para a forma descrita no artigo 28 da Lei 11343/06. Anote-se;

- Quanto a declaração de extinção:-

Dionathan Leonardo Torres da Silva, qualificado nos autos é nascido aos 11 de novembro de 2000 – páginas 58-59.

O fato a ele imputado ocorreu em 22 de janeiro de 2021 – conforme boletim de ocorrência lavrado – páginas 03-05.

O crime de porte de entorpecentes, de acordo com a Lei 11343/06, comina pena que prescreve em 2 anos, dispositivo legal o artigo 30 da mesma Lei.

Na data do fato, Dionathan, contava com menos de 21 anos de vida, portanto, a prescrição opera-se pela metade, por analógica ao dispositivo legal o artigo 115 do Código Penal.

Não há causa de interrupção observada aos autos, artigo 117 do mesmo dispositivo legal.

O crime ocorrido em 22 de janeiro de 2021, sem causa de interrupção detectada, forçoso, porém necessário, reconhecer que se operou o decurso do prazo para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal.

A prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, é passível de ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição, sendo permitido ao Magistrado, inclusive de ofício, reconhecê-la após esgotada a fase cognitiva, artigo 61 do Código de Processo Penal:- “Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício”.

Posto isso, declaro extinta a punibilidade de DIONATHAN LEONARDO TORRES DA SILVA, o que faço com fulcro ao artigo 107, IV, c.c. o artigo 115, ambos do Código Penal e artigo 30 da Lei 11343/06.

Transitada em julgado esta decisão, procedam-se às anotações, comunicações e observações de praxe, arquivando-se os autos digitais.

Sem custas.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Amparo, 26 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA